

מסורת הש"ס

ה"ג **והסניא שמין אס המחוצרין ללוקה**. ובתוספתא דכתובות היא שניה מכר הבן ומת האב אס יש בנכסים מחוצרים לקרקעות שמין לו ולעיל מינה קמני הכותב כל נכסיו לבנו לרץ שיכתוב מהיום ולאחר מיתה ופירושה הכותב כל נכסיו מהיום ולאחר מיתה לבנו והלך אותו הבן ומכר הנכסים הללו בחיי אביו ואחר זמן מת האב וזה הלוקח צמה שמכר לו בגופה של קרקע ואס יש בנכסים פירות מחוצרין לא וזה הלוקח אלא בגופה של קרקע אבל צפירות אע"ג דמחוצרים הן ליורשין הן לפיכך שמין אותו ללוקח ונותן דמיהן ליורשין; ומשני **האן צבנו**. מתני' שכתב לבנו ולא ממכר לאחר בחיי האב דדעתו של אדם קרוצה אאל צנו כדמפרש לקמיה דלדעת כן חקני ליה גופא לאחר מיתה עס פירות המחוצרין דלמי צבו איהו גופיה ולא לדעת כן שזכה בזה הלוקח מבנו בחייו אי נמי הבן עצמו לא חקני ללוקח דהוא אחר אלא הנוף ולא הפירות אע"ג דמחוצרין: **האן צאחר**. שמכרו הבן לאחר בחיי האב וה"ה אס כתבו האב לאחר מהיום ולאחר מיתה שאין לו חלק צבנו צמחוצרין: **במתני'** הניה צניס גדולים וקטנים. דללא כתב נכסי' מיירי: **מספרניסין**. לבוש וכסות: **נוונין**. מווגות ממס. ולפי שפרנסת הגדולים מרובין מפרנסת הקטנים ומוון הקטנים וטפולן מרובה משל גדולים לכך הולרך לומר שהקטנים מעבדין על הגדולים מלהתפרנס והגדולים מעבדין על הקטנים מליוון מתפוסת הבית אלא חולקין צבשה ויתפרנס ויוון כל אחד מחלקו: **נשאו גדולים**. נשים ועשו לרבי חופה מתפוסת הבית לאחר מיתת אביהן קודם חלוקה ישאו גם הקטנים כמו כן קודם חלוקה: **ואס אמרו קטנים**. לאחר מיתת אביהן הרי אנו נושאים עמה כמו שנשאתם אסם שבוני: **אין שנשאתם להס אלא מה שנתן להס אביהס**. בחייו נתן והכי מפרש לה בגמ': **הניה צנוס**. ולא צניס: **גדולס וקטנוס כו'**. הכי מיפרשא כולה כדפרשין גבי צניס: **נשאו גדולס**. לאחר מיתת האב ישאו נמי קטנות: **וזה חומר צבנוס**. היכא צבנות יורשות מסיבא דצניס יורשין ואיכא נמי צנות צדיייהו שהצנות נוונות מן הצניס בנכסים מרובין כדמתן צריס פירקין דלקמן [ע"פ] הצניס יירשו והצנות נוונות

דכי הוה תנאי כתובה צנן נוקבן דיהויין ליכי מינאי אינון מתזנן מנכסי כו' [כתובות נב:]; **ואין נוונס** ^(א) **מן הצנוס**. הקטנות מן הגדולות דבמקום שהן יורשות כל הנכסים ליכא כתובה דמזון צנן נוקבן: **גב' גדול אחי**. שנושא ונותן בנכסים ואיכא הנאה ליתמי כי מיכסי מלצוסיס נאים כי היכי דלישתמעו מליה: **מאי דעבד עבד**. ולא יטלו כנגדו ומיהו לכתלה אין לבצוב צממון אחיו כל כ"ק: **בשרכא**. אדם צטל שאין להס ריוח צדכר: **מאי קאמר**. דמתני' לפי משמעותה קשיא רישא לסיפא דקמני רישא נשאו גדולים ישאו קטנים והדר מני אס אמרו קטנים דמשמע לא ישאו קטנים: **ועמדה וינסת**. והכניסה כל נכסיה לצעלה כדרך נשואה: **צעל לוקח הוי**. מי שזוהו רצנן בנכסי אשתו צין בחייה צין לאחר מיתה דצין לוקח או דצין יורש ונפשא מינה לכל דינין החלוקין צין מקח לירושא כי הניך לקמן צשמעתין: **ישאו קטנוס מצעל**. חלקס המגיעס. אלמא **יורש הוי: ישאו קטנוס לצעל**. מממון אביהן המונח ועומד עדיין בתפוסת הבית כנגד אותו ממון שנעלה הגדולה: ומקשינן **והסני ר' חייא נשאו גדולס לצעל ישאו קטנוס מצעל**. אלמא מיד הצעל מוציאס מכלל שהכניסה לו כל הממון ואפי' חלק הקטנות ושמע מינה מדמוציאין מידו דיוורש הוה דאי לוקח הוה מלוה על פה הוה ולא טריף ממשעבדי. ומשני לעולס לוקח הוי מיהו מלוה צשטר היא האי פרנסת הקטנות דשאני פרנסת נשואין דאית ליה קלא וכמלוה צשטר דמיא הלכך טריפא ממשעבדי ומוציאין אפי' מיד הלוקחות דגרסינן צפ' מציאת האשה [כתובות סט]. האחין ששיעבדו מוציאין אפי' מיד הלוקחות לפרנסה ואין מוציאין למוונות וכל שכן מן היורשין ולעולס אימא לך לוקח הוי ולענין לוותה איכלה ונישאת לא גצינן מצעל: **אמר ליה רב פפא לרבא**. דצעי למפשט מדרבי חייא יורש הוי: **לאו היינו דשלה רבין כו'**. ומהא איכא למפשט שפיר דיוורש הוי: **אלמנטו נוונס**. בתנאי כתובתה שכן כתב לה ואת תהא יתבא צציתי ומיתזנא מנכסי כל ימי מיגר ארמלותיך [שס נב:]: **ניסס הבס**. והכניסה הנכסים לצעלה אלמנטו מונת מנכסיו: **מסה הבס**. יורשה צעל: **אמר רב יהודה כו'**. אמורא הוה: **ואמרו אלמנטו נוונס**. דלעולס היא מונת עד שתנשא או שתצבע כתובתה או שירצו היורשין ליתן לה כתובתה כדאמרין כתובות [שס]: **אי אמרס צשלמא**. צעל בנכסי אשתו אפילו בחייה יורש הוי משום הכי קמני נישאת הצת אלמנטו מונת מנכסיו דאע"ג דמזון האשה והצנות לא טרפא ממשעבדי דהיינו לקוחות מיורשין מיהא גציא: **אלא אי אמרס לוקח הוי אמאי נוונס**. והמתן צהנוקין [גיטין ד' מח:]; אין מוציאין למזון האשה והצנות מנכסים משועבדים מפני תקון העולס: **והא סנן**. בצכורות: **שאין חורין**. לצעליהן שאין חורין אלא ממכר: **הצכורס**. חלק צכורת הצכור כדמפרש התס [בביות נב:]; מתנה קרייה רחמנא לתת לו פי שניס [גדריס נא]; וסיוורס

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

והא תניא ^(א) שמין את המחוברין ללוקח אמר עולא לא קשיא "כאן בבנו כאן באחר "הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו: **מתני'** "הניה בנים גדולים וקטנים אין הגדולים מתפרנסין על ידי הקטנים ולא הקטנים נוונין על הגדולים אלא חולקין בשוה "נשאו הגדולים ישאו הקטנים ואם אמרו קטנים הרי אנו נושאין כדרך שנשאתם אתם "אין שומעין להם אלא מה שנתן להם אביהם נתן "הניה בנות גדולות וקטנות אין הגדולות מתפרנסות על ידי הקטנות ולא הקטנות נוונות על הגדולות אלא חולקות בשוה נשאו גדולות ישאו קטנות ואם אמרו

וקתניא שמין. גרסינן דצרייתא היא בתוספתא דכתובות כמו שפירש ר"ש: **מתני'** בשרכא. צכל הספרים כמות שרכא צריס א וצערין גרס שדכא דצליס והוא לשון שקט כמו ותשקוט הארץ ומתרגמינן ושדיכת ארעא (שופטים ה) כלומר אדם צטל ושקט אינו עוסק צכלוס וכן יודע ציד איש שדה ומתרגמינן נחשדכן (צדאשית כה) שהיה נח ושקט וצהנוכל (צ"ק דף צג: ושס) מטטיל ואול דיקלא צישא לגצי קיני דשדכא"י: וסיוורס

קטנות הרי אנו נושאות כדרך שנשאתם אתם אין שומעין להן זה חומר בבנות מבבנים שהבנות נוונות על הבנים ואין נוונות על הבנות: **גב' אמר רבא** "האי גדול אחי דלבש ואיכסי מביאת מאי דעבד עבד והא אנן תנן אין הגדולים מתפרנסין על הקטנים מתני' "בשרכא שרכא פשיטא מהו דתימא ניהא להו דלא נינוול קמ"ל: נשאו גדולים ישאו קטנים: מאי קאמר אמר רב יהודה "הכי קאמר נשאו גדולים לאחר מיתת אביהן ישאו קטנים לאחר מיתת אביהן אבל נשאו גדולים בחיי אביהן ואמרו קטנים לאחר מיתת אביהן הרי אנו נושאין כדרך שנשאתם אתם אין שומעין להן אלא מה שנתן להן אביהן נתן: הניה בנות גדולות וקטנות: שלח ליה אבוה בר גביא לרבא "ילמדנו רבינו "לוותה ואכלה ועמדה ונשאת בעל לוקח הוי או יורש הוי "לוקח הוי ומלוה על פה אינו גובה מן הלוקחות או דלמא יורש הוי ומלוה על פה גובה מן היורשין אמר ליה תנינא נשאו גדולות ישאו קטנות מאי לאו נשאו גדולות לבעל ישאו קטנות מבעל לא נשאו גדולות לבעל ישאו קטנות לבעל אינו תני ר' חייא נשאו גדולות לבעל ישאו קטנות מבעל דלמא שדאני פרנסה דאית לה קלא א"ל רב פפא לרבא לאו היינו דשלח רבין באגרתיה "מי שמת והניה אלמנה ובת 'אלמנתו נוונת מנכסיו נשאת הבת אלמנתו נוונת מנכסיו מתה הבת אמר רב יהודה בן אחותו של ר' יוסי ^(א) (בן) חנינא ע"י היה מעשה "ואמרו אלמנתו נוונת מנכסיו אי אמרת בשלמא יורש הוי משום הכי אלמנתו נוונת מנכסיו אלא אי אמרת לוקח הוי אמאי נוונת מנכסיו אמר אביי אי לאו דשלח רבין אנן לא ידעינן והא "תנן "אלו הן שאין חוזרין ביוכל הבכורה והיורש

דכי הוה תנאי כתובה צנן נוקבן דיהויין ליכי מינאי אינון מתזנן מנכסי כו' [כתובות נב:]; **ואין נוונס** ^(א) **מן הצנוס**. הקטנות מן הגדולות דבמקום שהן יורשות כל הנכסים ליכא כתובה דמזון צנן נוקבן: **גב' גדול אחי**. שנושא ונותן בנכסים ואיכא הנאה ליתמי כי מיכסי מלצוסיס נאים כי היכי דלישתמעו מליה: **מאי דעבד עבד**. ולא יטלו כנגדו ומיהו לכתלה אין לבצוב צממון אחיו כל כ"ק: **בשרכא**. אדם צטל שאין להס ריוח צדכר: **מאי קאמר**. דמתני' לפי משמעותה קשיא רישא לסיפא דקמני רישא נשאו גדולים ישאו קטנים והדר מני אס אמרו קטנים דמשמע לא ישאו קטנים: **ועמדה וינסת**. והכניסה כל נכסיה לצעלה כדרך נשואה: **צעל לוקח הוי**. מי שזוהו רצנן בנכסי אשתו צין בחייה צין לאחר מיתה דצין לוקח או דצין יורש ונפשא מינה לכל דינין החלוקין צין מקח לירושא כי הניך לקמן צשמעתין: **ישאו קטנוס מצעל**. חלקס המגיעס. אלמא **יורש הוי: ישאו קטנוס לצעל**. מממון אביהן המונח ועומד עדיין בתפוסת הבית כנגד אותו ממון שנעלה הגדולה: ומקשינן **והסני ר' חייא נשאו גדולס לצעל ישאו קטנוס מצעל**. אלמא מיד הצעל מוציאס מכלל שהכניסה לו כל הממון ואפי' חלק הקטנות ושמע מינה מדמוציאין מידו דיוורש הוה מלוה על פה הוה ולא טריף ממשעבדי. ומשני לעולס לוקח הוי מיהו מלוה צשטר היא האי פרנסת הקטנות דשאני פרנסת נשואין דאית ליה קלא וכמלוה צשטר דמיא הלכך טריפא ממשעבדי ומוציאין אפי' מיד הלוקחות דגרסינן צפ' מציאת האשה [כתובות סט]. האחין ששיעבדו מוציאין אפי' מיד הלוקחות לפרנסה ואין מוציאין למוונות וכל שכן מן היורשין ולעולס אימא לך לוקח הוי ולענין לוותה איכלה ונישאת לא גצינן מצעל: **אמר ליה רב פפא לרבא**. דצעי למפשט מדרבי חייא יורש הוי: **לאו היינו דשלה רבין כו'**. ומהא איכא למפשט שפיר דיוורש הוי: **אלמנטו נוונס**. בתנאי כתובתה שכן כתב לה ואת תהא יתבא צציתי ומיתזנא מנכסי כל ימי מיגר ארמלותיך [שס נב:]: **ניסס הבס**. והכניסה הנכסים לצעלה אלמנטו מונת מנכסיו: **מסה הבס**. יורשה צעל: **אמר רב יהודה כו'**. אמורא הוה: **ואמרו אלמנטו נוונס**. דלעולס היא מונת עד שתנשא או שתצבע כתובתה או שירצו היורשין ליתן לה כתובתה כדאמרין כתובות [שס]: **אי אמרס צשלמא**. צעל בנכסי אשתו אפילו בחייה יורש הוי משום הכי קמני נישאת הצת אלמנטו מונת מנכסיו דאע"ג דמזון האשה והצנות לא טרפא ממשעבדי דהיינו לקוחות מיורשין מיהא גציא: **אלא אי אמרס לוקח הוי אמאי נוונס**. והמתן צהנוקין [גיטין ד' מח:]; אין מוציאין למזון האשה והצנות מנכסים משועבדים מפני תקון העולס: **והא סנן**. בצכורות: **שאין חורין**. לצעליהן שאין חורין אלא ממכר: **הצכורס**. חלק צכורת הצכור כדמפרש התס [בביות נב:]; מתנה קרייה רחמנא לתת לו פי שניס [גדריס נא]; וסיוורס

אמר ר' יהודה על ידי היה מעשה. שאירע כן ובאו לפניו לדין ואמרו חכמים דאפי' דמתה הבת הואיל שהנכסים שהנביסה לו בידו הן דין הוא דנוונת: אי אמרת בשלמא דהאי בעל יורש הוי. בנכסי אשתו משום הכי נוונת האלמנה דקדמה שטר כתובתה שנתחייב לה בעלה במוזנותיה מקמי דנפלה ליה האי ירושה לבעל משום דאין יורש אלא לאחר מיתת אשתו ומתשבת דקדמה שעבדו אלמנה קודם שעבדו של בעל אלא אי אמרת לוקח הוי אמאי נונת והא קיי"ל אין מוציאין למזון האשה והבנות מנכסים משועבדים מפני תקון העולם והני בנכים משועבדים הם לבעל משעה שהנביסו לו אשתו. אלא ש"מ יורש הוי ומשום הכי נונית. ואם נפשך לומר הא קדם שטר כתובתה מן הבעל שהוא כלוקח ואיכא למימר דאין הוא דנוונת. אפי' דקדם אינה נוונת כדפרשי' לעיל מפני תקון העולם: אלו שאין חוזרין ביוכל. דלא חשיב כזכירי דהררי משום דזכינתו רחמנא

קלמ'

עין משפט ונר מצוה

קעו א מיי פיי"צ מהל' זשים ותמנה ה' יג סמג עשין פט טו"ע חור"מ סי' רנו סעיף צ: קעח ב מיי פי"ט מהל' נחלות הל' יג ופי"ט מהל' אשות הל' כב) סמג עשין לו טו"ע חור"מ סי' רפ"ו סעיף א:

קעב ג ד מיי מהלכות נחלות שס טו"ע שס סעיף ג:

נה מיי פי"ט מהל' אשות הלכס כט טו"ע אה"ע סי' קיב סעיף יח:

קפ ו ז מיי שס הל' טו טו"ע שס ס"ג:

קפא ח מיי שס הל' יב טו"ע שס ס"ג:

קפב ט מיי פכ"ו מהל' מלוה ולוה הל"ב ופי"צ מהל' זכיה הל"ב סמג עשין לד טו"ע ח"מ סי' קיב סעיף ה ופי' קלב לעיף צ טו"ש"ע אה"ע סי' לא ס"ב ופי"ד:

קפג י ב מיי פ"כ מהל' אשות הל"א סמג עשין כט טו"ע אה"ע סי' לא סעיף ד ונכרי אלפס עוד

כתובות פד:

קפד יא מיי פי"א מהל' עמישה ויוכל הל' כ והלכס נא:



רבינו גרשום (המשך)
נוונות מממון הבנים בבכסין מועטין והבנים ישאלו על הפתחים: ילמדנו רבינו. בתולה או אלמנה ללוותה ממון מאחרים ואכלה ואח"כ עמדה ונישאת לבעל קודם תושלם והביאה לבעל בנכים מאי: בעל בבכסי אשתו ויש לו דין לוקח הוי או יורש הוי. [ולוקח הוין] ולא יפרע כלום משום דמלוה על פה אינה גובה מן הלוקחות לדית ליה קלא למלוה על פה. או דלמא יורש הוי וגובה כו': מאי לאו נשא גדולות לבעל שלוו נתפרנסו ממון הקטנות ובכסי אלמנה הגדולות ישאו קטנות מה שלוו ואכלו אחיותיהן ששלחן ישאו מממון הבעל אלמא דבעל בבכסי אשתו יורש הוי ויש לו דין יורש ומלוה לוקח הוי על פה גובה מן היורשין. לא לעולם אימא לך לוקח הוי וממני הכי נשאו גדולות לבעל מתפוסת הבית הכי נבי נשאאו לבעל הגדולות יטלו כנגדו: והתני ר' חזיא. ומשעה דיוורש הוי: לעולם לוקח הוי. והכא מי"ט גובות הקטנות מן הבעל את לא יורש [הוא] משום הכי גובה שאני פרנסה שוטל ממון מן הקטנות דקלא אית ליה ובמלוה בשטר דמי ומלוה בשטר גובה מן הקטנות מן הבעל את לא יורש [הוא] דאית ליה אלא רב פפא לרבא לאו היינו דשלח רבין באגרתיה. דבעל יורש הוי: מי שמת והניה. אשתו ובת נישאת של שניהם ואין לה יורש אלא היא אלמנתו נוונת מנכסי בעלה לפי כי על היורשין ליתן לה אלמנה מוונות: נישאת הבת. והבכסיה הנכסים לבעלה שירשה מאביה שאלמנה זו דאריה ליוון מהן. אפי"ם שנישאת לבעל אפי"ה אלמנה נוונת מנכסים של חתנה שהנביסה לו הבת. מתה הבת ודחשאת לא ברשותה בנכים קיימו:

א. יש מי שפירש בשרכא מלבוש של משי. שטמ"ק. ועין רש"ס.



רבינו גרשום

בכת האב שיהא יכול להורישן לשאר בניו אע"ג דגדלו הפירות בחייו: והתנן שמין את המחובר ללוקח. אדם שמכר שדה לחבירו. לטוף ר' שניס ולא בתוך ר' וכשהשלימו ר' שניס היה תבואה של מום מחוברין לקרקע ועדיין לא נגמר בישולן אין אומרים דבנוף הקרקע דמיין ומכורין ללוקח אלא שמין אותן מחוברין ללוקח והוא קנה אותם משום דברשותיה דמוכר גדול. ה"ג האי אב דהניח פירות מחוברים בחיי אביהן דלדו ואמאי אין הוה ברשותן אלא היא בן לתוד: כאן בבנו. הואיל ודעתו של אב קרובה אצל בנו כשכתב לו כל בנכסיו לאחר מותו חזל לו הפירות בשעת מותו. אלא מוכר לאחרי לא חזל לו הפירות לפיכך שמין. ואמר לו רבי א' דמשעה זו שמין את המחוברין ואמאי אין ידוע היכן הוא: פ"ה הניה בניס גדולים וקטנים. והניח בנכים וקודם שחלקו הממון אין הגדולים מתפרנסין על הקטנים. כלומר אין קניין הגדולים מלבוש מתפוסת הבית מפני שלא יתמנע חלקן של קטנים מפני שלגדולים צריכין יותר מלבוש מקטנים וקטנים צריכין יותר מוונות שאוכלין בכל שעה ביום לפיכך לא יוונת מחלקן של גדולים אלא חולקין הנכסים בשוה ויעשה כל אחד בחלקו מה שרצה: האי גדול אחי שלבש וכסה עצמו. מתפרשת הבית. דאין מתפרנסין דאפי' הוי גדול אחי: בשרכא ספקין. הוי כלומר אדם צטל שאין מרויח מן הנכסים כלום אלא

^[1] ותרעה דלוה כוונת הכרזים 'המוס' וכתבו והמציא גרסי' ור"ל לנפוקי מני' רבינו